



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/400/2022

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין  
אושרת ארפי מוראי

המבקש:

יניב ארז  
באמצעות ב"כ: עו"ד רובין לירן  
יעקב רוזן 2, רמת גן  
טל': 036722268 פקס: 036722269

נגד

המשיב:

גבעון איתי  
באמצעות ב"כ: עו"ד אריאל אלעד  
הסדנא 13, רעננה  
טל': 0524480573

## פסק דין

1. בקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט, לכוף המשיב בקנס או במאסר, לקיים פסק הדין שניתן ביום 5.7.2021 בתביעה שמספרה 5/172/2021 (להלן - "פסק הדין"), לעניין צווי עשה המורים חיוב המשיב כדלקמן:
  - א. לקבל חוות דעת מומחה מורשה בתחום האיטום, אשר יבדוק דירת המשיב והגג הצמוד לדירה ויפרט הליקויים, ככל שקיימים, בדירה ובגג והעבודות הדרושות לתיקונם, בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין;
  - ב. לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בהתאם לחוות הדעת, כמפורט בפסקה 3(ב) לפסק הדין, בתוך 30 ימים ממועד מתן חוות הדעת;
  - ג. להמציא למבקש אישור בכתב מטעם המומחה בדבר תקינות ביצוע העבודות ומיגור הליקויים בדירת המשיב והגג הצמוד לה, בתוך 10 ימים מגמר ביצוע העבודות כאמור לעיל.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/400/2022

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

2. הבקשה הועברה לטיפול בהתאם להחלטת בית משפט השלום בתל אביב יפו, כבוד השופט אהוד שוורץ, מיום 21.11.2021, אשר התקבלה בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין ביום 15.3.2022 (חותמת בית משפט השלום בדבר "העתקה נכונה" מיום 7.3.2022).

3. בהתאם להלכה הפסוקה, הליך בזיון בית משפט נחשב הליך אכיפה קיצוני, משהסנקציה בעקבותיו, קנס או מאסר, עשויה להיות קשה ופוגעת. בהלימה, מקובל לראות בהליך הבזיון הליך שיורי, לאחר שההליכים האחרים האפשריים נבחנו או מוצו. בית המשפט העליון הורנו, כי "השימוש בכלי אכיפתי זה שפגיעתו עשויה להיות קשה צריך להיות מוגבל רק למקרים מתאימים, וכי אין להיזקק להליכי בזיון בית המשפט כאשר קיימת דרך אחרת לביצוע ההוראה השיפוטית" (רע"א 3888/04 **שרבט נ' שרבט**, פ"ד נט(4) 49, 58 (2004) (להלן - שרבט)). כלשון, כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר בפסק הדין שניתן בע"פ 5338/17 **משה אבוטבול - ראש עיריית בית שמש נ' פיליפ**, פסקה 41 לפסק דין, פורסם ב"נבו" (1.11.2018): "הקנס המתמשך עלול לפגוע באופן קשה בכיסו ובקניינו של אדם, והמאסר פוגע ממשית בחירותו האישית - זכויות יסוד המעוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. משכך, השימוש באמצעי אכיפה על פי הפקודה, צריך להיעשות במשורה, וכעניין חריג, ולהיות מוגבל למצבים בהם כל יתר האמצעים כבר מוצו ולא הועילו, ולא נותר אלא להשתמש בהליך בזיון בית משפט כדי להבטיח את אכיפתה של ההוראה השיפוטית".

4. בהתאם להוראות הדין, אכיפת פסקי דין וצווים של בית המשפט יכולה לעשות הן בדרכי אכיפה ישירות "כאשר השכיחה בהן היא ביצוע פסק הדין לפי חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 באמצעות המוציא לפועל", הן בדרכי אכיפה עקיפות "על דרך של נקיטת פעולות המיועדות לאלץ את החייב בדין לכבד את פסק הדין", ובכללן הליך בזיון בית משפט (שרבט, 59). כאמור, אכיפת פסקי דין וצווים שיפוטיים תיעשה על ידי אמצעי הכפייה החמור פחות מבין אלה המתאפשרים (ראו גם: רע"פ 7148/98 **עזרא נ' זלזניאק**, פ"ד נג(3) 337, 349-350 (1999)).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/400/2022

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. בנסיבות העניין, ניתן לאכוף צווי העשה מושא פסק הדין באמצעות ההוצאה לפועל, בבחינת דרך אכיפה חמורה פחות מהליך בזיון בית משפט, אשר על המבקש לנקוט במסגרת מיצוי דרכי האכיפה טרם נקיטה בהליך דנן.
6. משלא נטען בבקשה כי המבקש פעל כאמור, כמתחייב על פי דין, הנני להורות מחיקת הבקשה.
7. משלא התבקשה תגובת המשיב, איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא פסק הדין לבאי כוח הצדדים.  
ניתנה היום, י"ג אדר ב' תשפ"ב, 16 מרץ 2022, בהעדר הצדדים.

---

אושרת ארפי מוראי  
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין  
תל אביב יפו